Nota de Aula sobre Custos de Transação

Prof. Antonio Francisco

Contrato completo x contrato incompleto

Um contrato completo define responsabilidades e direitos de cada parte em todas as situações de contingência de uma transação. As partes definem os requisitos de desempenho. O contrato tem força para ser implementado (força de lei). Devido aos impedimentos na elaboração de contratos completos, praticamente todos os contratos são incompletos.

Dentre os fatores que que impedem a elaboração de contratos completos, destacamos:

- Racionalidade limitada que são os limites na capacidade de indivíduos de: processarem informação; lidarem com a complexidade; buscarem objetivos racionais;
- Dificuldades em especificar ou mensurar o desempenho;
- Informação assimétrica: uma parte tem uma informação que a outra não tem.

Custos de Transação

Por que a produção não pode ser realizada por uma série de pulverizada de pequenas empresas, formando uma cadeia em que cada uma comprasse daquela que se encontrasse em uma etapa anterior do processo de produção?

Resposta: É porque essas trocas devem envolver um custo de transação! Assim, empresas são constituídas, alocando fatores de produção em substituição à aquisição no mercado, até que os custos de transação sejam muito baixos a ponto de justificar a compra nesse mercado. Esse estudo constitui a **Teoria dos Custos de Transação**.

A análise da resposta acima permite concluir que não é possível imaginar que uma única empresa produza tudo. Logo, parece haver um limite para que se tenha toda a cadeia produtiva em uma única empresa.

Custos de transação são os custos envolvidos na negociação, redação e garantia de cumprimento de um contrato. Os contratos são incompletos. Isso quer dizer que um

contrato não pode contemplar todas as possíveis contingências de um negócio. Dentre os custos, podemos destacar:

- Tempo para efetivar a transação;
- Despesa de negociação (pessoal, etc);
- Despesa de escrituração;
- Despesa para fazer valer o contrato (fiscalização, judicialização etc);
- Custos de ação oportunista.

Como vimos acima, o que faz com que os **contratos sejam incompletos**: a existência de assimetria de informação, a racionalidade limitada, a complexidade da negociação, a incerteza, a ação oportunista e a especificidade de ativos. As hipóteses da existência de custos de transação estão associadas à natureza incompleta dos contratos.

Um dos problemas na transação entre firmas é o problema do a**tivo específico de relacionamento**, que é o ativo cujo investimento é feito para apoiar uma transação. Se o ativo a ser transacionado é específico as economias de escala são reduzidas, pois o ativo não será produzido em grande número. Para os ativos específicos de relacionamento, os custos de negociar, redigir, implementar contratos são elevados devido à especificidade e baixa escala. As formas de **especificidade do ativo** são:

- ✓ de localização: ativos que devem ser posicionados de forma única;
- ✓ física: o ativo tem uma configuração (técnica) que só se aplica em uma determinada situação;
- ✓ de dedicação: o ativo satisfaz um único comprador em particular;
- ✓ humana: um trabalhador adquire habilidades que só se aplicam a um relacionamento em particular;
- ✓ transformação fundamental: a medida que a relação se desenrola, os ganhos passam a diminuir em função de renegociações que beneficiam apenas um dos lados - problema de apropriação;

O **oportunismo** pode se dar por uma ação deliberada antes da transação ocorrer, quando uma das partes sabe antecipadamente à contratação que não irá cumprir alguma cláusula contratual. Um exemplo é a compra de uma máquina usada, onde o vendedor pode deliberadamente não relatar algum defeito da máquina. Esse oportunismo é chamado de **seleção adversa**. O oportunismo que ocorre por uma ação deliberada após a contratação é chamado de *moral hazard* (**risco moral**). Um exemplo de risco moral é quando uma empresa contrata um seguro junto à seguradora e após a contratação o segurado se comporta assumindo mais riscos, pelo simples fato de estar segurado.

Note que nos dois casos (seleção adversa e risco moral) o problema de assimetria de informação está presente. A empresa que compra a máquina usada e a seguradora (risco moral) têm informação incompleta. O vendedor da máquina (seleção adversa) e o segurado (risco moral) têm mais informação que suas contrapartes.

O problema da especificidade de ativos surge quando o objeto da transação gera um relacionamento específico entre as duas partes envolvidas no negócio, provocando uma exclusividade ou quase exclusividade na relação entre fornecedor e comprador. O vínculo estabelecido no negócio gera o **problema de *hold-up***. O problema de *hold up* é gerado em uma situação de barganha em que uma das partes fica refém da outra parte. No caso em que há a especificidade do relacionamento, ou o fornecedor pode ficar refém de uma atitude oportunista do comprador, ou vice-versa. Um exemplo de problema de *hold up* é a situação em que uma montadora de veículos tem um único fornecedor de peças e tem um contrato com esse fornecedor. Suponha que haja um aumento de demanda de veículos e o fornecedor utilize esse aumento de demanda para exigir um reajuste no preço de suas peças acima do que está estabelecido no contrato. O fato da montadora não dispor de fornecedores alternativos e ao mesmo tempo ter que produzir mais veículos para suprir o aumento de demanda faz com que ela seja refém do fornecedor de peças.

De acordo com a Teoria dos Custos de Transação, quando uma empresa busca um fornecedor, ela pode ter muitas empresas capazes de oferecer o produto ou serviço, o que a teoria chama de **transação de grandes números**. Uma vez selecionada uma firma para a efetivação da transação, o fornecedor escolhido passa a ter uma vantagem (***first-move advantage***) em relação às demais empresas capazes também de vender o produto

ou serviço. A empresa que estabelece a primeira transação adquire a vantagem, pois ela passa a acumular conhecimento sobre o processo (***learning by doing***).

Na medida em que o tempo passa e que nova contratação se faz necessária, empresas que já têm conhecimento acumulado passam a se credenciar em posição mais vantajosa no processo de contratação. Logo, a transação de grandes números (muitos fornecedores) tende a se transformar em uma transação de pequenos números (poucos fornecedores). Esse processo de modificação na relação contratual que decorre do fato da empresa contratada aprender com o processo e adquirir vantagens sobre as demais empresas é chamado de **transformação fundamental**, pela Teoria dos Custos de Transação.

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.